

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת לימור סון הר מלך

פ/3511/25

הצעת חוק להקפאת כספים ששילמה הרשות הפלסטינית בזיקה לטרור מהכספים המועברים אליה מממשלת ישראל (תיקון – הקפאת כספי תגמולים לתושבי האזור מכוח חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה), התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 5 1. בחוק להקפאת כספים ששילמה הרשות הפלסטינית בזיקה לטרור מהכספים המועברים אליה מממשלת ישראל, התשע"ח–2018¹, אחרי סעיף 4 יבוא:

5. (א) מתוך הכספים שמעבירה ממשלת ישראל לתגמולים לתושבי האזור מכוח חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה

לרשות הפלסטינית בהתאם להוראות חוקי היישום, יוקפא בכל חודש, סכום השווה לסך התגמולים ששולמו בחודש שקדם לו, מכוח חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל–1970², לתושבי שטחי המועצה הפלסטינית, כמשמעותם בחוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשס"ז–2007³, כפי שהוארך תוקפן ותוקן נוסחן בחוק מעת לעת.

(ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על פגיעת איבה, שהשר קבע כי לא נגרמה על-ידי ארגון טרור שהוכרז לפי סימן א' לפרק ב' בחוק המאבק בטרור, התשע"ו–2016⁴ ופועל בשטחי המועצה הפלסטינית, בשליחות ארגון כאמור, מטעמו או על מנת לקדם מטרותיו."

¹ ס"ח התשע"ח, עמ' 732.

² ס"ח התש"ל, עמ' 126.

³ ק"ת התשכ"ז, עמ' 2741; ס"ח התשכ"ח, עמ' 20; התשע"ז, עמ' 994.

⁴ ס"ח התשע"ו, עמ' 898.

דברי הסבר

לאחרונה התפרסם על עבדאללה אבו גבה, תושב עזה, שנהרג במהלך מבצע "מגן וחץ", סמוך לישוב שוקדה, מרקטה שנורתה מעזה, במהלך יום שבת כ"ב באייר, 14 במאי. למחרת הוא הוכר על ידי הביטוח הלאומי ומשרד הביטחון, כקרוב טרור, אשר משפחתו בעזה זכאית לפיצויים, על המשמעויות הכלכליות הנלוות לכך, מכוח חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970.

מדובר בהחלטה מרחיקת לכת, שמשמעותה הכרה במחויבותה של מדינת ישראל לשלם תגמולים לנפגעי פעולות טרור תושבי הרשות הפלסטינית אף במקרים בהם נפגעו בפעולות טרור של ארגוני טרור פלסטיניים, חלקם בתמיכה או בעידוד, במישרין או בעקיפין, של הרשות הפלסטינית ואנשיה.

מטרת הצעה זו היא לתקן את המצב המתואר לעיל, אשר אינו מתקבל על הדעת, וזאת באמצעות קיזוז התגמולים שמשלמת הממשלה לנפגע הטרור תושב הרשות הפלסטינית, מהכספים אותם מעבירה הממשלה לרשות הפלסטינית מדי חודש בהתאם לחוקי היישום.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת משה ארבל וקבוצת חברי הכנסת (פ/48/22), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת משה ארבל וינון אזולאי (פ/1029/23 ; פ/770/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת משה ארבל (פ/894/25).

הצעת החוק זהה לפ/894/25 ולא לפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ל' בסיוון התשפ"ג (19.06.2023)